

1500636-56.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Duarte, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/6 porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, ameaçou, por palavra e gestos, causar mal grave e injusto à vítima, sua genitora Carmela Leme dos Santos, que conta com 82 anos de idade.

É da denúncia que, em 1º de maio de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

Foro de São Miguel Arcanjo

Vara Única

Rua Bento França, 332, São Miguel Arcanjo-SP - cep 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500636-56.2022.8.26.0571

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108564/2019 - DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO, 4706094 -

DEL.POL.SÃO MIGUEL ARCANJO, 438/19/308 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DUARTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

Edson Duarte, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 147, "caput", do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/6 porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, ameaçou, por palavra e gestos, causar mal grave e injusto à vítima, sua genitora Carmela Leme dos Santos, que conta com 82 anos de idade.

É da denúncia que, em 1º de maio de 2022, por volta das 20h, na Chácara São Camilo, situada no bairro dos Paulos, nesta Cidade e Comarca, EDSON DUARTE, qualificado à fl. 06, ameaçou, por palavras e gestos, vítima Carmela Leme dos Santos, sua genitora que conta com 82 anos de idade, de causar-lhe mal injusto e grave.

Extraí-se do caderno investigativo que na data e local supracitados, o denunciado se dirigiu até a vítima e passou a exigir dinheiro para a compra de entorpecentes, e da negativa, EDSON, além de dizer que iria matar a Sra. Carmela, apoderou-se de uma enxada e ameaçou agredir sua genitora. Ainda no mesmo contexto, o denunciado

disse que atearia fogo na casa com todos dentro.

Recebida a denúncia (fls. 87/88), o réu foi citado (fls. 99), ofertando resposta à acusação (fls. 106/110). Na sequência, realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foi ouvida a vítima, a testemunha, e o réu interrogado. Laudo de insanidade mental do acusado, o qual concluiu pela sua inimputabilidade penal (fls. 169/179).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, para absolver imprópriamente Edson Duarte, sendo-lhe aplicada medida de segurança de internação para tratamento psiquiátrico.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, sustentando que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência de (fls. 09/10) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa, conforme depoimentos da vítima e da testemunha.

A vítima, Carmela Leme dos Santos, disse que o réu quebrou a porta, dando marretadas para lhe acertar, e que correu para não ser atingida. Afirmou que não conseguiu consertar a porta, e que está remendada. Alegou que o acusado estava muito violento, mas não chegou a bater. Às perguntas do Ministério Público, respondeu que o réu passou internado por quatro anos, em Franco da Rocha, e fazia um ano que ele tinha saído. Acrescentou que ele estaria parado em sua casa, trabalhando, mas que, quando lida com porcaria, fica louco. Respondeu, também, que na casa moravam a depoente, Vladimir, Juarez e o réu. Narrou que já foi agredida por ele mas que, no fatos tratados, não houve agressão. Contou que o réu fazia uso de droga e pinga, e que já aprontou muito, fazendo até um buraco na parede. À pergunta da Defesa, respondeu que o réu tentou matar o irmão mais novo. Acrescentou, ainda, que já está com "título" de apanhar dos filhos, e que todos a ameaçam.

A testemunha Nilton Donizete Eusébio, policial militar, disse que se recorda da ocorrência. Narrou que estava de serviço com o soldado Júnior quando foram solicitados pelo COPOM para atender ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Foi passado que a vítima ligou 190 e informou que o réu a ameaçou de morte, dizendo que atearia fogo na casa e que estava armado. Chegando ao local, a ofendida visualizou a viatura e informou que o réu estava armado e escondido dentro de um carro estacionado no local. Durante o trajeto, o réu deixou o veículo, ocorrendo então a abordagem. Nada de ilícito foi encontrado. Diante da exibição da medida protetiva, foi decretada sua prisão, com encaminhamento à Delegacia.

Em seu interrogatório, o réu Edson Duarte disse que se desentendeu com seu irmão, e que o conflito não foi com sua mãe. Alegou que não tem arma. Indagado, respondeu que os fatos da denúncia são relatos feitos por seu irmão à sua mãe, que os reproduziram. Disse que brigou com seu irmão por conta da medida protetiva, e que este não o queria na casa. Afirmou que ia ao local para tomar banho e se alimentar. Questionado, disse que, se for solto, tentará se virar no mundo. Alegou que tem passagem por furto e assalto, mas estava tranquilo na rua.

Assim, restou demonstrado o crime narrado na denúncia, consoante o relato da vítima e da testemunha policial. Ao passo que a vítima confirmou os fatos em juízo, na qual relatou de forma coesa e harmoniosa que Edson estava tentando acertá-la com a marreta, e estava muito violento e proferindo ameaças.

É certo que o acusado desferiu ameaça contra sua genitora, uma vez que, para a configuração do delito em questão basta que a vítima sinta-se amedrontada como "in casu", onde relatou em juízo que seu filho ameaçou-a de morte.

Apesar da versão do réu, nenhuma dúvida resta acerca da autoria e materialidade dos fatos, impondo-se a condenação do acusado. Em relação à credibilidade da palavra da vítima, transcrevo um julgado a este respeito:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA.

DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância. 8. Recurso em habeas corpus impróvido. (RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação são sempre questões de reiteradas jurisprudências, e ela avulta em importância, em crime acobertado pela clandestinidade como é o caso da violência doméstica. Dessa forma, a palavra da vítima, visto que a prática do delito se deu dentro de sua residência. No mais, há prova farta pelo depoimento da testemunha policial em julgamento, bem como pelas declarações prestadas em sede judicial.

O artigo 147 do Código Penal assim descreve o delito de ameaça: "Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave".

O tipo objetivo consiste na conduta de ameaçar, pouco importando se o agente tenha o propósito de executar o que promete. Basta a intenção de intimidar, traduzido em palavras ou atos capazes de provocar temor na vítima.

É crime formal e sua consumação ocorre ainda que a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave.

Então, nem se alegue que a ameaça não foi apta a gerar temor na vítima, tanto foi suficiente que a vítima tomou imediatamente as medidas legais contra o acusado, acionando a polícia militar. Outrossim, confirmou em juízo o temor que sofreu.

Por esses argumentos, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa. Comprovadas autoria e materialidade do fato, verifico que o acusado, à época dos fatos, encontrava-se privado de sua capacidade de compreensão.

De acordo com o laudo pericial:

"O réu possui retardo mental grau leve + psicose orgânica esquizofreniforme. O ato criminoso foi consequente aos transtornos produzidos pelas doenças mentais e estão associados ao quadro deficitário do examinado (fl. 175)."

Consta nos quesitos formulados por este juízo, que o expert atestou positivo, que o réu Edson Duarte, ao tempo da ação (15/12/2016 -), em razão da insanidade mental, estava privado da plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com seu entendimento. (fl. 176)".

Esclareço que o parágrafo acima foi extraído de laudo produzido para instruir outro feito, motivo pelo qual a referida data não condiz com os fatos destes autos.

Dessa forma, em razão da inimizabilidade comprovada, o réu é isento de pena, considerando as particularidades do delito em tela, bem como que por disposição legal, sua prática é punível com pena de detenção, nos termos do caput do artigo 97 do Código Penal, cogitar-se-ia a aplicação do tratamento ambulatorial.

No entanto, razão assiste ao órgão ministerial, da análise dos autos 0001799-25.2016.8.26.0582, que deram ensejo ao documento de fls. 169/179, constata-se a imposição de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, e que a guia para sua execução foi expedida em 08/09/2021.

Toda via, em menos de um ano, o denunciado voltou a praticar condutas típicas e ilícitas, indicando sua periculosidade concreta, razão pela qual, na esteira do § 3º e § 4º do dispositivo supracitado, a internação para tratamento psiquiátrico é a medida adequada para o caso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para ABSOLVER IMPROPRIAMENTE EDSON DUARTE, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, parágrafo único, inciso VI do Código de Processo Penal, por ser o réu inimputável.

Em consequência da inimputabilidade, aplico-lhe a medida de segurança consistente

em internação para tratamento psiquiátrico em hospital, ou, à falta, em outro estabelecimento adequado pelo prazo mínimo de 03 (três anos), observados os §§ 1º a 3º do art. 97 e do Código Penal. O réu deverá submeter-se à avaliação semestral, com relatórios pormenorizados.

Defiro à justiça gratuita ao réu.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/AOB para essa espécie processual (fl. 105).

Com o trânsito em julgado, expeça-se a guia para cumprimento de medida de segurança.

Após, ao arquivo.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA